

ja jopa saman kunnan sisällä, jos on vähän isompi kunta et on monta rakennustarkastajaa, niin se voi muuttua. Näinhän sen missään nimessä ei pitäisi olla, että kyllähän nyttien saman lain allahan on kaikki kuitenkin ja samojen määräysten alla, niin pitäisi olla tasa-arvoista ja mun mielestä nimenomaan pitäisi edistää niiden (vanhojen rakennusten) säilymistä (H17)

Maankäyttö- ja rakennuslaki esimerkiksi mahdollistaa vanhojen rakennusten korjausrakentamisen niin sanotun hienovaraisen korjaamisen periaatteella,⁶⁹³ jota kuitenkin ei välttämättä tunneta tai uskalleta soveltaa kokemattomien rakennusvalvontaviranomaisten keskuudessa.

jos rakennus on rakennettu aikoinaan niin kun silloisten rakentamisajankohdan määräysten mukaisena, ja sitten tiukennetaan niin kyllä se rakennus edelleenkin voi jatkaa olemassaoloansa. Ja sitten kun rakennuksia korjataan ja ylläpidetään, niin siinä korjaamisessahan pitää MRL:n mukaan aina ottaa huomioon rakennuksen ominaispiirteet ja se MRL:n 118 pykälä, tällainen niin sanottu hienovaraisen korjaamisen periaate, joka koskee kaikkia rakennuskantoja, ei pelkästään ikään kuin suojeltuja kohteita vaan niitäkin kohteita, joita ei ole virallisesti suojeltu. Niissäkin pitää korjaamisessa tää hienovaraisuusperiaate enemmän tai vähemmän olla mukana. Ja tässä nyt ehkä sitten kysytään kyllä sitä rakennustarkastajan ammattitaitoa, kun korjaamisen lupia haetaan ja niitä käsitellään, ja varsinkin takavuosina oli kyllä ehkä sitä pulmaa, että korjaushankkeissakin usein rakennusvalvonta lähti ulosmittaamaan määräyksiä, jotka oli tarkoitettu koskemaan uudiskohteita. (H11)

Kyse on myös oikeusturvasta, sillä vaatimukset eivät saisi olla riippuvaisia yksittäisen virkamiehen tulkinnasta.⁶⁹⁴ Haastatteluista nousee esiin, että kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamisen kerrannaisvaikutuksina rakennusvalvonnoille ei enää ole vastaavaa tukea ELY-keskuksistakaan kuin aikaisemmin.

nyt tää ELYjen roolin mureneminen rakentamisen kysymyksissä, niin se on vaan voimistanut tätä (rakennustarkastajien osaamisen) tilannetta, että aiemminhan ELYt järjesti hyvinkin tiiviisti eri paikkakunnilla vuotuisia koulutustilaisuuksia. (H11)

Kuten edellä on todettu, Suomessa valtaosaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi inventoiduista rakennuksista ei ole suojeltu asemakaavalla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta, johtuen kaavojen vanhentuneisuudesta sekä ennakoivan suojelukäytännön puuttumisesta. Suojelurakennusten korjaushankkeita koskevassa selvityksessä joidenkin kiinteistönomistajien osalta ongelmallisena nähdään toimintatapa, jossa viranomaiset kohtelevat kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta samalla tavoin kuin suojeltua, vaikka virallinen suojelustatus lain nojalla puuttuu.⁶⁹⁵ Tilanteeseen johtavat paitsi lain tulkinnan eroavaisuudet, myös vanhentuneet asemakaavat, joiden päivittämiseen ei ole resursseja.

ei oikein voi luottaa muuhun kuin siihen, että omistajalla on se intressi ja hyöty pitää yllä ja kunnostaa. Se tuntuu vähän välillä... Hankalia kohtia on ne, kun joudutaan antamaan korjauskehoituksia. --- Voi olla sellaisia, joilla ei ole varsinaista suojelustatusta, sen takia kun kaikki suojeluhan kulttuuriympäristössä kaupungeissa käytännössä tu-

⁶⁹³ MRL 132/1999, 117,4 § mukaan korjaus- ja muutostyössä voi ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet, kunhan rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei vaarannu. MRL 118 § mukaan korjaus- ja muutostyössä on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella.

⁶⁹⁴ Ekroos ym. 2018, s. 59.

⁶⁹⁵ Ympäristöministeriö & Museovirasto 2022, s. 26.